

Vastavusaruanne

Näidisoperaator OÜ · Elutähtis üksus · seisuga 6.10.2026

Küberturvalisuse seadus (KüTS) — direktiivi üle võttev riigisisene akt; selle nõudeid see moodul veel ei hinda

ITORO enesehindamise tööriist — dokument ei ole audit ega õigusnõustamine.

Kokkuvõte juhatusele

ÜKSUSE STAATUS

Elutähtis üksus

NIS 2 direktiiv artikli 3 lõike 1 punkt c

(üldkasutatavate elektroonilise side võrkude või üldkasutatavate elektroonilise side teenuste pakkuja, kes on vähemalt keskmise suurusega ettevõtte)

VALMISOLEKU TASE

59%

Küpsus 2.4 sihttasemel 4

VORMILISED KOHUSTUSED

8/16

3 täitmata, 5 töös

Lähimad seadusjärgsed tähtajad

- 17.10.2027 (376 päeva pärast) — Direktiivi esimene läbivaatamine komisjoni poolt

Suurimad puudujäägid

- Küberhügieen ja koolitus — küpsus 2.0 sihttaseme 4 suhtes, prioriteet kriitiline
7. Küberturvalisuse riskijuhtimismeetmete tulemuslikkuse hindamise põhimõtted ja protseduurid (direktiivi (EL) 2022/2555 artikli 21 lõike 2 punkt f) — küpsus 2.0 sihttaseme 4 suhtes, prioriteet kriitiline
9. Krüptograafia (direktiivi (EL) 2022/2555 artikli 21 lõike 2 punkt h) — küpsus 2.0 sihttaseme 4 suhtes, prioriteet kriitiline
2. Riskijuhtimispõhimõtted (direktiivi (EL) 2022/2555 artikli 21 lõike 2 punkt a) — küpsus 2.2 sihttaseme 4 suhtes, prioriteet kõrge
4. Talitluspidetus ja kriisiohje (direktiivi (EL) 2022/2555 artikli 21 lõike 2 punkt c) — küpsus 2.2 sihttaseme 4 suhtes, prioriteet kõrge

Asutused saavad õiguse rahatrahve määrata alates 17.10.2024 (NIS 2 direktiiv artikli 41 lõige 1). Millest alates riigi asutus võib trahve määrata, määrab direktiivi ülevõttev seadus — see moodul seda ei tea. Rahaline risk pole seetõttu siin dateeritud, rakendamiskohustused aga tulenevad riigisisestest õigusest alates selle jõustumise päevast.

Üksus

Kuidas see ülempiir kujuneb — kaks eraldi sammu

1. Minimaalse ülempiiri määrab direktiiv

Võrreldakse kahte väärtust: kindlat summat eurodes ja protsenti ettevõtja eelmise majandusaasta ülemaailmsest aastasest kogukäibest. Suurem neist on ülemine piir, mille liikmesriik peab vähemalt ette nägema. Riigisene õigus võib seda tõsta.

NIS 2 direktiiv artikli 34 lõige 4 ja 5

2. Summa ülempiiri raames määrab riigi asutus

Trahv peab olema tõhus, proportsionaalne ja hoiatav vastavalt konkreetse juhtumi asjaoludele. Asutus võtab arvesse vähemalt artikli 32 lõike 7 kriteeriume: rikkumise raskust ja kestust, varasemaid rikkumisi, tekitatud kahju, tahtlust, parandusmeetmeid ja koostööd.

NIS 2 direktiiv artikli 34 lõige 1 ja 3

Ülempiir võib aastakäivet mitmekordselt ületada — see on ülemine piir, mitte eeldatav summa. Riigisisesed miinimumid, perioodilised trahvid ja trahvide määramise korra määrab liikmesriigi seadus.

Rahatrahvi seadusjärgne ülempiir on **10 000 000 EUR**. Ülekaalus on kindel summa: 10 mln EUR on rohkem kui 2 % käibest.

- Protsendivariant: 480 000 EUR
- Kindlasummaline variant: 10 000 000 EUR
- Seadusjärgne miinimum: 0 EUR

Artikli 34 lõigete 4 ja 5 ülempiirid on miinimumid („vähemalt“) — riigisene õigus võib ette näha kõrgemaid. Summad eurodes, ilma omavääringusse ümberarvestamata.

Trahvi määramine — NIS 2 direktiiv artikli 34 lõige 3 ja artikli 32 lõige 7

Haldustrahvi määramise ja selle suuruse üle otsustamisel võetakse igal üksikjuhul nõuetekohaselt arvesse vähemalt artikli 32 lõikes 7 loetletud asjaolusid.

Direktiivi artikli 32 lõike 7 kriteeriumid:

- rikkumise raskus ja rikutud sätete tähtsus — raskeks loetakse igal juhul: korduvad rikkumised, olulistest intsidentidest teatamata jätmine või nende kõrvaldamata jätmine, puuduste kõrvaldamata jätmine vastuolus siduvate juhistega, auditite või seire takistamine, vale või jämedalt ebatäpse teabe esitamine
- czas trwania naruszenia
- üksuse asjakohased varasemad rikkumised
- tekitatud varaline või mittevaraline kahju, sealhulgas rahaline kahju, mõju teistele teenustele ja mõjutatud kasutajate arv
- rikkumise tahtlik või hooletusest tingitud iseloom
- kahju ärahoidmiseks või leevendamiseks võetud meetmed
- heakskiidetud toimejuhendite või sertifitseerimismehhanismide järgimine
- pädevate asutustega koostöö ulatus

Direktiiv ei näe sõnaselgelt ette trahvist loobumist — kas ja millal see on võimalik, otsustab riigisene õigus.

- Liikmesriigid võivad ette näha perioodilisi trahve rikkumise lõpetamisele sundimiseks. Suuruse määrab riigisene õigus.
- Direktiiv ei näe ette eraldi trahvi kvalifitseeritud rikkumise eest — see on mõne liikmesriigi riigisese õiguse konstruktsioon.

Üksuse juht

Õigusakt	Alus	Asutus	Ülempiir
Direktiiv (EL) 2022/2555	NIS 2 direktiiv artikli 20 lõige 1	Liikmesriigi pädev asutus	0 EUR

- Juhtorgan kinnitab küberturvalisuse riskijuhtimismeetmed (artikli 20 lõige 1).
- Juhtorgan jälgib nende meetmete rakendamist (artikli 20 lõige 1).
- Juhtorgani liikmed läbivad regulaarselt koolitusi (artikli 20 lõige 2).
- Elutähtsa üksuse puhul võib asutus taotleda juhtimisülesannete täitmise ajutist keeldu (artikli 32 lõike 5 punkt b).

Üksus tegeleb elektroonilise sidega — juhtiva isiku vastutuse määrab riigisene õigus

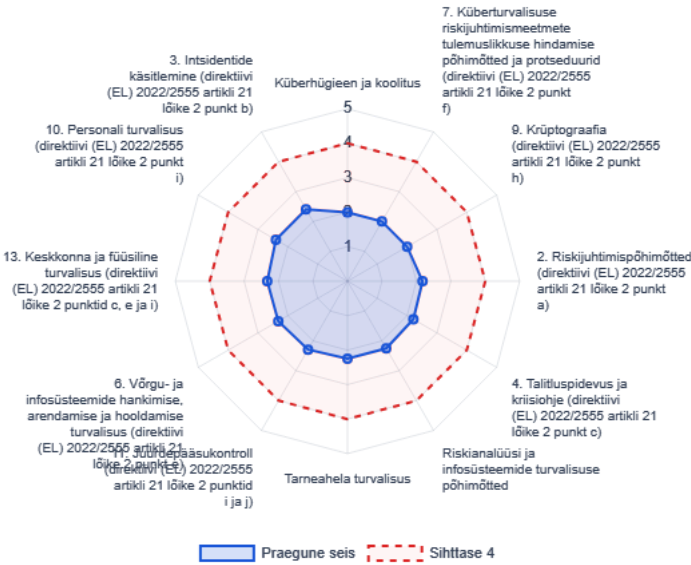
Asutused saavad õiguse rahatrahve määrata alates **17.10.2024** (NIS 2 direktiiv artikli 41 lõige 1). Millest alates riigi asutus võib trahve määrata, määrab direktiivi ülevõttev seadus — see moodul seda ei tea. Rakendamiskohustused tulenevad riigisisesest õigusest alates selle jõustumise päevast.

1.6
sihttasemeni
KESKMINE PUUDUJÄÄK

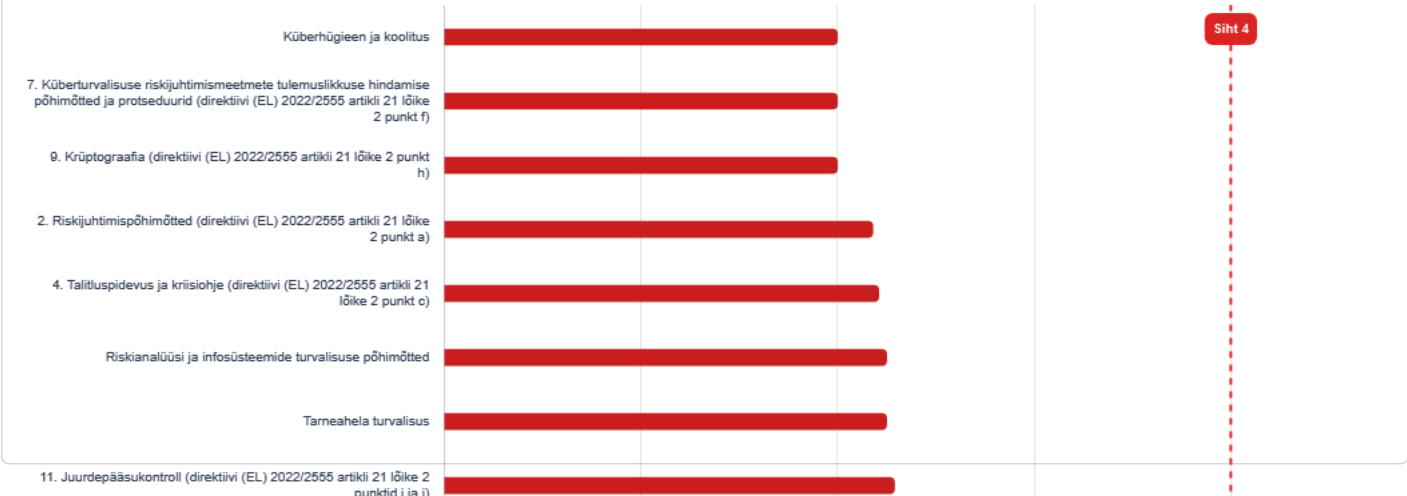
212/212
100 % täidetud
VASTUSED

Küpsusprofiil

12 suurima puudujäägiga valdkonda 23

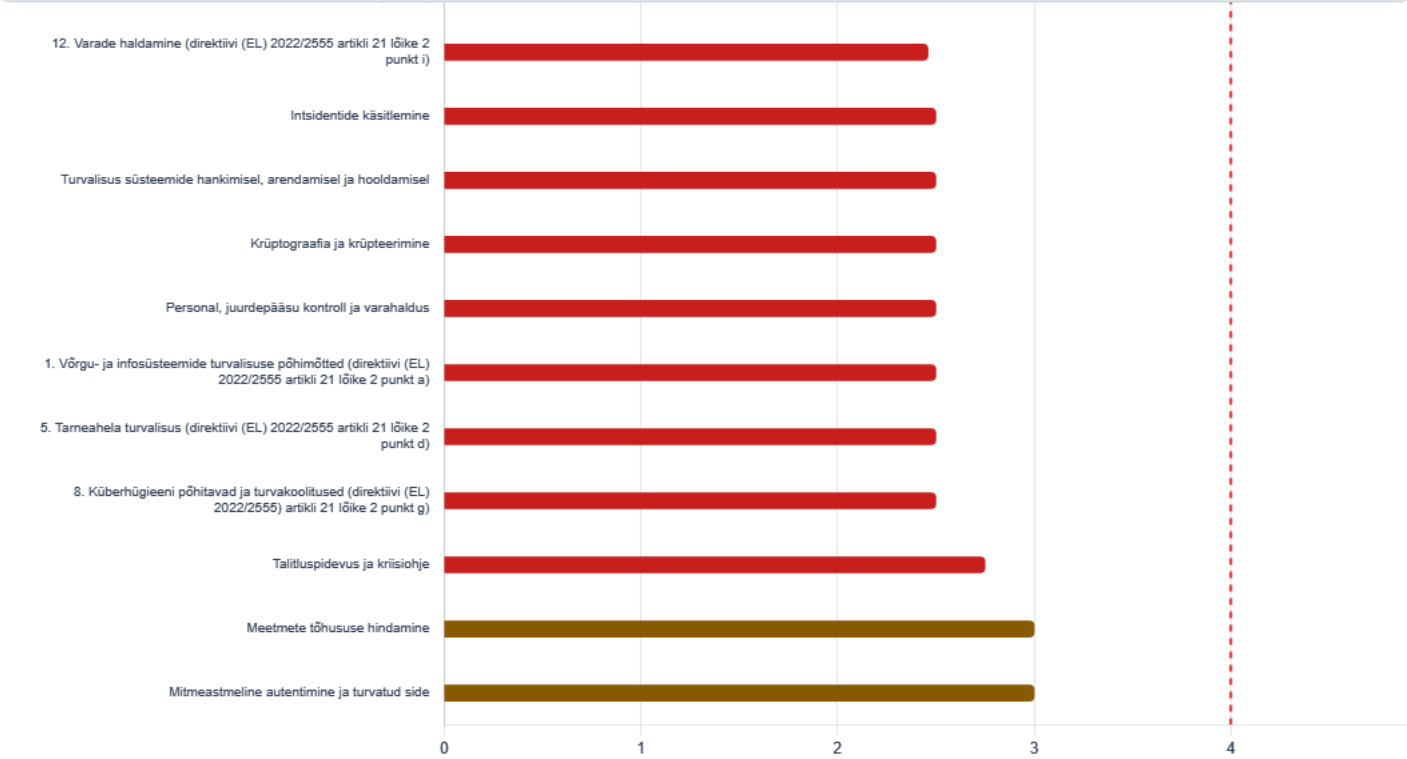


Küpsus valdkonniti



Täitmine õigusaktide kaupa

Õigusakt	Täidetud	Küpsus
Kohustused NIS 2 direktiiv — vormilised kohustused	16/16	—
NIS 2 NIS 2 direktiiv — artikkel 21	35/35	2.5
2024/2690 Määrus (EL) 2024/2690	161/161	2.3



Puudujääkide analüüs						
Valdkond		Praegu	Siht	Puudujääk	Prioriteet	Täitmine
Küberhügieen ja koolitus		2.0	4	2.0	Kriitiline	3/3
NIS 2 direktiiv	artikli 21 lõige 2 punkt g					
NIS 2 direktiiv	artikli 20 lõige 2					
7. Küberturvalisuse riskijuhtimismeetmete tulemuslikkuse hindamise põhimõtted ja protseduurid (direktiivi (EL) 2022/2555 artikli 21 lõike 2 punkt f)		2.0	4	2.0	Kriitiline	3/3
Määrus 2024/2690	lisa 7.					
9. Krüptograafia (direktiivi (EL) 2022/2555 artikli 21 lõike 2 punkt h)		2.0	4	2.0	Kriitiline	3/3
Määrus 2024/2690	lisa 9.					
2. Riskijuhtimis põhimõtted (direktiivi (EL) 2022/2555 artikli 21 lõike 2 punkt a)		2.2	4	1.8	Kõrge	11/11
Määrus 2024/2690	lisa 2.					
4. Talitluspidevus ja kriisiohje (direktiivi (EL) 2022/2555 artikli 21 lõike 2 punkt c)		2.2	4	1.8	Kõrge	14/14
Määrus 2024/2690	lisa 4.					
Riskianalüüsi ja infosüsteemide turvalisuse põhimõtted		2.3	4	1.8	Kõrge	4/4
NIS 2 direktiiv	artikli 21 lõige 2 punkt a					
Tarneahela turvalisus		2.3	4	1.8	Kõrge	4/4
NIS 2 direktiiv	artikli 21 lõige 2 punkt d					
NIS 2 direktiiv	artikli 21 lõige 3					
11. Juurdepääsukontroll (direktiivi (EL) 2022/2555 artikli 21 lõike 2 punktid i ja j)		2.3	4	1.7	Kõrge	21/21
Määrus 2024/2690	lisa 11.					
6. Võrgu- ja infosüsteemide hankimise, arendamise ja hooldamise turvalisus (direktiivi (EL) 2022/2555 artikli 21 lõike 2 punkt e)		2.3	4	1.7	Kõrge	31/31
Määrus 2024/2690	lisa 6.					
13. Keskkonna ja füüsiline turvalisus (direktiivi (EL) 2022/2555 artikli 21 lõike 2 punktid c, e ja i)		2.3	4	1.7	Kõrge	9/9
Määrus 2024/2690	lisa 13.					
10. Personali turvalisus (direktiivi (EL) 2022/2555 artikli 21 lõike 2 punkt i)		2.4	4	1.6	Kõrge	10/10
Määrus 2024/2690	lisa 10.					
3. Intsidentide käsitlemine (direktiivi (EL) 2022/2555 artikli 21 lõike 2 punkt b)		2.4	4	1.6	Kõrge	22/22
Määrus 2024/2690	lisa 3.					
12. Varade haldamine (direktiivi (EL) 2022/2555 artikli 21 lõike 2 punkt i)		2.5	4	1.5	Kõrge	13/13
Määrus 2024/2690	lisa 12.					
Intsidentide käsitlemine		2.5	4	1.5	Kõrge	4/4
NIS 2 direktiiv	artikli 21 lõige 2 punkt b					
Turvalisus süsteemide hankimisel, arendamisel ja hooldamisel		2.5	4	1.5	Kõrge	4/4
NIS 2 direktiiv	artikli 21 lõige 2 punkt e					
Krüptograafia ja krüpteerimine		2.5	4	1.5	Kõrge	2/2
NIS 2 direktiiv	artikli 21 lõige 2 punkt h					
Personal, juurdepääsu kontroll ja varahaldus		2.5	4	1.5	Kõrge	4/4
NIS 2 direktiiv	artikli 21 lõige 2 punkt i					
1. Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse põhimõtted (direktiivi (EL) 2022/2555 artikli 21 lõike 2 punkt a)		2.5	4	1.5	Kõrge	8/8
Määrus 2024/2690	lisa 1.					
5. Tarneahela turvalisus (direktiivi (EL) 2022/2555 artikli 21 lõike 2 punkt d)		2.5	4	1.5	Kõrge	8/8
Määrus 2024/2690	lisa 5.					
8. Küberhügieeni põhitavad ja turvakoolitused (direktiivi (EL) 2022/2555) artikli 21 lõike 2 punkt g)		2.5	4	1.5	Kõrge	8/8
Määrus 2024/2690	lisa 8.					
Talitluspidevus ja kriisiohje		2.8	4	1.3	Keskmine	4/4
NIS 2 direktiiv	artikli 21 lõige 2 punkt c					
Meetmete tõhususe hindamine		3.0	4	1.0	Keskmine	3/3
NIS 2 direktiiv	artikli 21 lõige 2 punkt f					

Valdkond	Praegu	Siht	Puudujääk	Prioriteet	Täitmise
Mitmeastmeline autentimine ja turvatud side	3.0	4	1.0	Keskmine	3/3
NIS 2 direktiiv	artikli 21 lõige 2 punkt j				

Õigusriskide register — täitmata kohustused				
Kohustus	Alus		Tähtaeg	Karistusrisk
Kui üksus on DNS-teenuse osutaja, tippdomeeninimede register, pilve-, andmekeskus-, CDN- või hallatud teenuse osutaja, internetipõhine kauplemiskoht, otsingumootor või sotsiaaltööstus — kas ta on esitanud artikli 27 täiendavad andmed, sealhulgas peamise tegevuskoha aadressi liidus? Registreerimisandmed üksuste loetelu jaoks	NIS 2 direktiiv	artikli 27 lõige 2	—	artikli 34
Kui üksus on usaldusteenuse osutaja — kas ta teatab olulistest intsidentidest 24 tunni jooksul alates teadasaamisest? Olulistest intsidentidest teatamine	NIS 2 direktiiv	artikli 23 lõige 4 teine lõik	24 godziny	artikli 34
Kas elutähtis üksus on valmis asutuse või sõltumatu üksuse tehtavaks turvaauditiks omal kulul? Valmisolek järelevalvemeetmeteks	NIS 2 direktiiv	artikli 32 lõige 2 punkt b–c i lõige 3	—	artikli 32 lõige 4

Seadusjärgne kalender				
Kuupäev	Sündmus	Alus		Jäänud
16.1.2023	NIS 2 direktiivi jõustumine Kahekümnendal päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.	NIS 2 direktiiv	artikli 45	jõus
17.10.2024	Direktiivi ülevõtmise tähtaeg Selleks kuupäevaks pidid liikmesriigid riigisiseseid sätteid vastu võtma ja avaldama.	NIS 2 direktiiv	artikli 41 lõige 1	jõus
18.10.2024	Riigisiseste sätete kohaldamine ja NIS 1 kehtetuks tunnistamine Alates sellest kuupäevast kohaldavad liikmesriigid ülevõtvaid sätteid; direktiiv (EL) 2016/1148 tunnistatakse kehtetuks.	NIS 2 direktiiv	artikli 41 lõige 1 ja artikli 44	jõus
7.11.2024	Määruse (EL) 2024/2690 kohaldamine Rakendusmäärus on otsekohalduv alates kahekümnendast päevast pärast avaldamist.	Määrus 2024/2690	artikkel 16	jõus
17.4.2025	Elutähtsate ja oluliste üksuste loetelu Selleks kuupäevaks koostavad liikmesriigid loetelu; üksused esitavad asutustele registreerimisandmed.	NIS 2 direktiiv	artikli 3 lõige 3 ja 4	möödunud
17.10.2027	Direktiivi esimene läbivaatamine komisjoni poolt Komisjon vaatab direktiivi toimimise läbi ja esitab aruande.	NIS 2 direktiiv	artikli 40	376 päeva

Olulise intsidendi künnised

Allpool toodud rollide puhul tulenevad künnised otse määrusest (EL) 2024/2690 ja kohalduvad alates 7. novembrist 2024.

Andmekeskusteenuse osutajad (Artikkel 8)

Kogu määruse rangeim künniste kogum. Andmekeskustel EI OLE 30 minuti künnist ega 5 % / 1 miljoni kasutaja künnist — iga teenuse täielik kättesaamatus ja iga füüsilise juurdepääsu rikkumine on oluline intsident.

- a)** Andmekeskusteenus on täielikult kättesaamatu — ILMA ajakünniseta.
- b)** Teenuse kättesaadavus on piiratud kauem kui 1 tund — ILMA protsendi- või kasutajate arvu künniseta.
- c)** Andmete terviklus, konfidentsiaalsus või autentsus on ohustatud eeldatavasti pahatahtliku tegevuse tagajärjel.
- d)** Füüsiline juurdepääs osutaja käitatavale andmekeskusele on ohustatud.

Horisontaalsed kriteeriumid (artikli 3 lõige 1) — piisab ühe täitmisest

- a)** Rahaline kahju — Tekkinud või võimalik rahaline kahju ületab 500 000 eurot või 5 % üksuse eelmise majandusaasta aastasest kogukäibest — olenevalt sellest, kumb on väiksem.
- b)** Ärisaladuse leke — Intsident on põhjustanud või võib põhjustada ärisaladuse väljaviimise direktiivi (EL) 2016/943 artikli 2 punkti 1 tähenduses.
- c)** Füüsilise isiku surm — Intsident on põhjustanud või võib põhjustada füüsilise isiku surma.
- d)** Märkimisväärne tervisekahju — Intsident on põhjustanud või võib põhjustada märkimisväärset kahju füüsilise isiku tervisele.
- e)** Loata juurdepääs — Toimus edukas, eeldatavasti pahatahtlik ja loata juurdepääs võrgu- ja infosüsteemidele, mis võib põhjustada tõsist tegevushäiret.
- f)** Korduvad intsidendid — Intsident vastab artikli 4 kriteeriumidele: on toimunud vähemalt kaks korda kuue kuu jooksul, intsidentidel on sama ilmne algpõhjus ja need vastavad koos artikli 3 lõike 1 punkti a rahalise kahju kriteeriumile. Neid käsitatakse koos ühe olulise intsidendina.
- g)** Sektoripõhine kriteerium — Intsident vastab vähemalt ühele määruse artiklites 5–14 sätestatud sektoripõhisele kriteeriumile.

Elektroonilise side tegevus — künnised määrab riigisene õigus. Määrust (EL) 2024/2690 ei kohaldata üldkasutatavate elektroonilise side võrkude ja teenuste pakujatele. Nende puhul määrab olulise intsidendi künnised riigisene õigus (direktiivi artikli 23 lõige 11) — see moodul neid ei tea ja seetõttu arve ei esita.

Ajalugu ja edenemine

Ühtegi hetkvõtet pole veel salvestatud. Hetkvõtte fikseerib hindamise praeguse seisu koos kuupäevaga, et hilisemad aruanded näitaksid edenemist.

[Salvesta esimene hetkvõtte](#)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2022/2555 (NIS 2) ning komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2024/2690 vastavuse hindamine — ühine moodul riikidele, mille riigisese õiguse moodul pole veel valmis.

See ei ole õigusnõustamine; kõik andmed jäävad sellesse brauserisse või kohalikult teie arvutisse.

Versioon 1.2.0 · 6. oktoober 2026 · [muudatuste loend](#)